Droit du Travail Algérien

DONNÉES FONDAMENTALES ET ÉVOLUTION

Le Droit est défini de manière générale comme l'ensemble des règles régissant une société donnée. Ce sont des règles de conduite obligatoires, édictées par l'autorité sociale (les représentants de la société) et assorties de sanctions. Son objet principal est de faire régner l'ordre et la sécurité au sein du groupe social. Le Droit n'est pas figé : il évolue en permanence avec l'homme et la société, selon les besoins économiques, sociaux, industriels et technologiques, impliquant que des lois soient abrogées et substituées par d'autres.

I. DÉFINITIONS ET SPÉCIFICITÉS DU DROIT DU TRAVAIL

Le **Droit du travail** constitue l'ensemble des règles juridiques régissant les relations de travail, qu'elles soient individuelles ou collectives, entre employeurs et salariés :

- **Les relations individuelles** unissent l'employeur et ses salariés pris individuellement. Elles portent sur la conclusion, l'exécution et la rupture de la relation de travail.
- **Les relations collectives** organisent la représentation du personnel (comité de participation, délégués syndicaux), la négociation collective (conventions et accords collectifs) et la gestion des conflits collectifs de travail (grève).

Il est important de distinguer le droit du travail de la notion plus large de **Droit social**, qui englobe à la fois le droit du travail et le droit de la sécurité sociale.

Régulation d'une relation inégalitaire : Le droit du travail se distingue par son rôle de compensation. Il régit une relation juridiquement et économiquement inégale pour compenser l'inégalité économique inhérente existant entre l'employeur et le salarié. C'est fondamentalement un **droit de protection**.

II. OBJECTIFS FONDAMENTAUX

Le droit du travail remplit deux objectifs essentiels et complémentaires :

- **Protection du salarié :** Il assure des garanties fondamentales aux travailleurs, à commencer par la protection de leur santé, qualifiée de première mesure universelle appliquée en droit du travail.
- **Saine concurrence :** En établissant des règles communes et applicables à tous les opérateurs économiques concernant l'utilisation de la force de travail, il empêche le dumping social et instaure des conditions de saine concurrence entre les employeurs.

III. LES SOURCES DU DROIT DU TRAVAIL

Le droit du travail émane de trois niveaux de sources distincts :

Type de source	Composants et Spécificités
1. Sources étatiques	• **Textes constitutionnels et législatifs :** La Constitution, la Loi, ainsi que l'ensemble des textes d'application (décrets, arrêtés, circulaires). • **La jurisprudence :** Formée à partir des décisions de justice et plus particulièrement des arrêts rendus par la Cour suprême.
2. Source professionnelle (Entreprise)	• **Le droit négocié :** Les conventions et accords collectifs de travail conclus directement au sein des entreprises ou des branches professionnelles.
3. Sources internationales	• **Traités bilatéraux :** Accords conclus entre l'Algérie et d'autres États. • **Traités multilatéraux :** Constitués par les conventions internationales du travail de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), qui s'élèvent à environ 150. **L'engagement de l'Algérie :** L'Algérie a ratifié environ 50 de ces conventions (liberté syndicale, travail de nuit, congés payés, etc.). Les réformes législatives majeures de 1990 reprennent en grande partie les principes directeurs de ces conventions.

IV. ÉVOLUTION HISTORIQUE EN ALGÉRIE

L'évolution historique des textes du droit du travail en Algérie est intimement liée au développement industriel et à l'industrialisation du pays. Elle s'articule autour de la rupture de l'indépendance nationale en quatre grandes périodes distinctes :

La période pré-indépendance (Droit colonial)

Avant l'indépendance, les textes juridiques en vigueur consacraient l'exploitation légale des travailleurs algériens. Il s'agissait d'un droit du travail de nature coloniale, conçu pour servir les intérêts de la puissance occupante.

L'évolution post-indépendance en 4 phases clés

Période	Nature juridique	Caractéristiques et Réalisations Majeures
1962 – 1971	**Législation de continuité**	Pour éviter un vide juridique, le décret 62-157 du 31 décembre 1962 (article 2) a reconduit la législation française, à l'exclusion des dispositions contraires à la souveraineté nationale. **Amorce nationale :** Début de l'élaboration d'un droit national avec la promulgation de l'ordonnance 66-133 du 02 juin 1966 portant statut général de la Fonction Publique.
1971 – 1978	**Législation de rupture**	Caractérisée par la restructuration économique sur des fondements idéologiques socialistes. **GSE :** Mise en œuvre de la "Gestion Socialiste des Entreprises" (GSE) via des ordonnances et décrets régissant le statut de l'entreprise. **Mutation syndicale :** Passage d'un syndicalisme revendicatif à un syndicalisme participatif.
1978 – 1990	**Droit uniforme**	Unification de la législation sociale par la promulgation de la loi-cadre portant **Statut Général du Travailleur (SGT)**. **Dossier réglementaire massif :** Adoption de 25 lois, environ 130 décrets, et plus de 300 arrêtés et circulaires encadrant la relation de travail, les conditions de travail, la classification des postes, les salaires, primes, indemnités, la protection sociale et les retenues.
Depuis 1990	**Droit conventionnel**	Conséquence des réformes économiques de 1988 (loi 88-01 sur l'autonomie des entreprises). L'accroissement du pouvoir décisionnel dans le management d'entreprise a favorisé l'essor du droit conventionnel (négocié) et renforcé le rôle de la jurisprudence. Cette période a été consacrée par la promulgation de 5 lois de base en 1990.

V. LE DISPOSITIF LÉGISLATIF DE 1990 : LES 5 LOIS FONDAMENTALES

Le cadre moderne du droit du travail en Algérie repose sur un ensemble cohérent de cinq lois fondamentales promulguées en 1990. Ce bloc législatif structure l'ensemble des rapports individuels et collectifs de travail :

Référence Législative	Intitulé de la Loi	Objet et Portée Juridique
Loi n° 90-02	**Prévention des conflits collectifs et exercice du droit de grève**	Réglemente les mécanismes de conciliation et de médiation collective, ainsi que le cadre légal et les limites de l'exercice du droit de grève constitutionnel.
Loi n° 90-03	**L'Inspection du travail**	Définit le statut, les pouvoirs de contrôle, les prérogatives de constatation des infractions et les missions d'assistance des inspecteurs du travail au sein des entreprises.
Loi n° 90-04	**Prévention des conflits individuels et justice du travail**	Met en place les procédures obligatoires de conciliation préalable et organise les instances chargées de statuer sur les litiges individuels entre salariés et employeurs.
Loi n° 90-11	**Relations de travail**	Constitue le texte de référence (véritable code du travail) régissant le contrat de travail (formation, exécution, suspension, rupture), les droits et obligations des parties, la durée du travail et la rémunération.
Loi n° 90-14	**Exercice du droit syndical**	Fixe les conditions de création, de représentativité et de fonctionnement des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs.

Synthèse globale : Le passage d'un droit de nature coloniale à un droit de continuité (1962), puis de rupture socialiste (1971), suivi d'un droit uniforme (1978), pour enfin aboutir au droit conventionnel de 1990 montre le lien étroit entre l'évolution du modèle de gouvernance économique de l'Algérie et le développement de son droit du travail.